

시 정 사 항

일련번호 '19공급(운영) - 7

제 목 법정경비 준공정산 미흡

소관부서 ○○지역본부 ■■■■■부 · ○○○○부 · ☆☆지사, ▲▲지역본부
■■■■부 · ◇◇◇◇부, 田田田田지역본부 ■■■■■부

관계부서

내 용

각 지역본부 ■■■■■부, ○○○○부, ◇◇◇◇부 및 관할지사는 공급설비(시설물 포함) 개선 및 유지관리를 위하여 체결한 각종 공사계약의 사후관리 업무를 수행하고 있다.

1. 고용·산재보험료 정산에 관한 사항

「건설산업기본법」 제22조의 5항, 같은 법 시행령 제26조의 2항, 「사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시)」에 의하여 건설공사의 도급계약 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수에 관한 법률」에 따라 보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급경비 산출내역서에 분명하게 명시하여야 하고,

발주자는 그 건설공사를 도급받은 건설업자가 보험료 등을 부담하였는지 여부에 관하여 확인할 수 있고, 보험료 등을 납부한 확인서의 제출을 요구할 수 있도록 정하고 있다.

그런데 각 지역본부(○○, ▲▲, 田田田田지역본부) ■■■■■부는 “◇◇관

리소 적외선감지기 추가 설치 공사” 등 8건의 보수 및 개선공사를 준공하면서 【표 1】 과 같이 고용보험료·산재보험료 완납증명원 등 법정보험료의 납입증빙서류 확인 없이 정산하여 산재보험료 1,103천 원, 고용보험료 278천 원을 부적정하게 지급(총 1,330천 원) 하였다.

【표 1】 산재·고용보험료 준공정산 부적정 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

지역본부	공 사 명	계약상대자	산업재해 보험료		고용 보험료		과다 정산 금액	비 고
			계약금액	납입증명 (정산실적)	계약금액	납입증명 (정산실적)		
○○○	◇◇관리소 적외선감지기 추가 설치 공사	○○○○○○	64,463	0 (64,463)	0	-	64,463	산재·고용 보험료 납입증명서 미 제출
	FA, BD관리소 CCTV 개선 시행	■■■■■	54,677	0 (54,667)	12,518	0 (12,518)	67,195	
	GA관리소 계전판널 이설공사	●●●●●	344,250	0 (344,250)	73,950	0 (73,950)	418,200	
	냉온수기 세관 및 일반정비작업	※※※※시스템	96,534	0 (96,534)	18,982	0 (18,982)	115,516	
■■■	사옥 족구장 시설 개선공사	☆☆☆☆	77,063	0 (77,063)	17,642	0 (17,642)	94,705	
	정압설비 개도표시장치 개선공사	(주)●●●●●	306,509	0 (306,509)	68,374	0 (68,374)	374,883	
田田田田	통제소장비 Rack 내진보강 베이스설치 및 Cable 정리	(주)●●●●●테크	76,076	0 (76,076)	17,417	0 (17,417)	93,493	
	사옥화물용 엘리베이터 교체	××××(주)	83,861	0 (83,861)	18,015	0 (18,015)	101,876	
	과다 정산금액 (항목별 합계)		1,103,433		226,898		1,330,331	

2. 법정 경비(보험료 등) 정산에 관한 사항

「공사계약일반조건」 제40조의 2에 따라 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조에 의하여 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산하기로 한 계약의 대가를 지급할 때에는 같은 집행기준 제94조에 정한 바에 따라 정산하여야 하고,

「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조 ③항에 일용근로자의 경우에는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산하며 생산직 상용 근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행 기간 대비

해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산하도록 되어 있다.

그런데 ○○지역본부 ☆☆지사, ▲▲지역본부 ◆◆◆◆부, 田田田田지역본부 ▨▨▨▨부는 “○○관리소 가스필터오링 이중화 공사” 등 3건의 보수 및 개선공사에 대한 준공 정산을 하면서 【표 2】와 같이 증빙자료(납입증명서)가 없거나 적용 대상(직접노무비 대상)이 아님에도 국민연금보험료 170천 원, 건강보험료 6천 원 및 노인장기요양보험료 140천 원을 인정하여 정산·지급(총 317천 원)하였다.

【표 2】법정보험료 준공정산 부적정 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

지역본부	공 사 명	계약상대자	국 민 연 금		건강 보험료		노인장기요양 보험료		과다 정산 금액	비 고
			계약금액	납입증명 (정산실적)	계약금액	납입증명 (정산실적)	계약금액	납입증명 (정산실적)		
○○	○○관리소 가스필터 오링 이중화 공사	(주)☆☆☆☆	63,784	0 (63,784)	4,178	0 (4,178)	93,425	0 (93,425)	161,387	(주1)
▲▲	‘18년 비파괴검사 기술용역(가스히터 연차정비)	●●●●●	1,329,900	1,255,509 (1,329,900)	908,600	1,003,212 (908,600)	59,400	73,618 (59,400)	74,391	(주2)
田田 田田	사육화물용 승강기 교체공사	××××(주)	32,088	0 (32,088)	2,368	0 (2,368)	47,000	0 (47,000)	81,456	(주1)
	과다 정산금액 (항목별 합계)			170,263		6,546		140,425	317,234	

※ (주1): 납입증명서(직접노무비 대상 상용근로자별) 미 제출

※ (주2): 정산오류(납입증명서 내용과 다르게 정산)

3. 환경보전비 정산에 관한 사항

○○지역본부 ○○○○부는 2017. 5. 8. ◇◇~■□구간 매설배관 건전성을 확보하고자 QN관리소 내 신규로 심매양극¹⁾을 보강하는 공사계획을 수립, 건설공사 현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 소요되는 비용을 설계내역서에 계상하여, (주)☆☆☆☆를 계약상대자로 계약을 체결하였다.

1) 심매양극: 하나 또는 그 이상의 양극을 배관과 수직방향으로 15m 이상 깊이에 설치한 음극방식시스템의 양극부분을 말함

「건설기술진흥법」 제66조와 같은 법 시행규칙 제61조에 의하면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하며, 건설업자는 비용의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자는 확인한 비용의 사용 실적에 따라 정산하도록 명시되어 있다.

그런데 위 부서 공사담당자는 “◇◇~■■ 관로용 심매양극 보강공사”를 시행하면서 “환경보전비” 사용계획을 계약상대자에게 요청하거나 제출받지 않았고, 준공검사 시 산출내역서에 명시된 환경보전비의 증빙서류가 없음에도 규정에 따라 감액 등 설계변경 조치 없이 【표 3】과 같이 준공 처리하는 등 환경보전비를 부적정하게 정산·지급(총 149천 원) 하였다.

【표 3】 환경보전비 정산 부적정 세부 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

공 사 명	계약상대자	항목	계약금액	납입증명	과다정산금액	비 고
QN관리소 ◇◇~■■ 관로용 심매양극 보강공사	(주)☆☆☆☆	환경보전비	122,855	0 (122,855)	149,100	환경보전비 관련 증빙서류 미 제출
		일반관리비	7,380	0 (7,380)		
		이윤	18,865	0 (18,865)		

조치할 사항

관련 지역본부장은 부당하게 지급한 법정경비 1,796,665원을 환수조치하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

○○지역본부, ■■지역본부, ■■지역본부, 田田田田지역본부